

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2317/2530

นาย สวน กร พิพัฒน์
นาง ทิพยา มาลัยลอย (กร พิพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา ตาราง 2

การที่โจทก์นำสืบถึงมูลหนี้เดิมว่าสามมีจำเลยกู้เงินโจทก์30,000 บาท จำเลยรู้เห็น เมื่อสามมีจำเลยถึงแก่กรรม จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ฉบับพิพาทให้โจทก์ไว้และรับว่าจะชำระเงินตามสัญญากู้โจทก์ฟ้องจำเลยตามสัญญากู้นั้นได้ โดยโจทก์ไม่ต้องบรรยายฟ้องถึงมูลหนี้เดิมซึ่งระงับแล้วไว้ เพราะจำเลยทำสัญญากู้และยอมผูกพันตนชำระหนี้แทนสามมี การนำสืบของโจทก์ถึงมูลหนี้เดิมหาเป็นการแตกต่างจากคำฟ้องไม่ ทั้งการที่ศาลล่างฟังว่าเป็นเรื่องแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ก็มีใช่เป็นเรื่องนอกสำนวน โจทก์มิได้เสียค่าอ้างเอกสารสัญญากู้แต่โจทก์ได้แนบสำเนาหนังสือสัญญากู้มาท้ายฟ้อง จำเลยก็รับว่าเป็นผู้ทำสัญญากู้ฉบับพิพาทให้โจทก์ไว้จริง ฉะนั้นกรณีจึงไม่จำเป็นต้องหยิบยกเอกสารที่โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างขึ้นวินิจฉัย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยอยู่แล้วว่าจำเลยได้ทำสัญญากู้ตามฟ้องและโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้เงินโจทก์ไปตามสำเนาหนังสือสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง ครึ่งถึงกำหนดแล้ว จำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กู้เงินจากโจทก์ โจทก์เป็นบิดาสามีของจำเลยได้ให้ จำเลยทำหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์ยืมไว้ เนื่องจากสามีจำเลยได้ถึงแก่กรรม โจทก์ กล่าวว่าจำเลยจะไม่แบ่งทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ จำเลยยังขายมรดกไม่ได้ จึงยังไม่ได้ แบ่งเงินให้โจทก์จำเลยไม่ได้ผิดสัญญา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไป 30,000 บาท และได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว แต่ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยไม่ได้กู้เงินจากโจทก์ ข้อนำสืบของโจทก์จึงไม่ ตรงกับข้อเท็จจริงและแตกต่างจากฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์นำสืบถึงมูลหนี้เดิมว่าจำ อากาศตรีสมศักดิ์ กรพิจพันธ์ สามีของจำเลยกู้เงินโจทก์ไป30,000 บาท จำเลยก็รู้ เห็นด้วยเมื่อจำอากาศตรีสมศักดิ์ถึงแก่กรรมจำเลยจึงทำหนังสือสัญญากู้ฉบับพิพาท ให้โจทก์ไว้และรับว่าจะชำระเงินตามสัญญากู้ให้เมื่อขายที่ดินมรดกของจำอากาศตรี สมศักดิ์ได้เงินแล้ว แต่เมื่อจำเลยขายที่ดินมรดกดังกล่าวได้เงินมา จำเลยไม่ชำระเงิน ตามสัญญากู้ให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยตามสัญญากู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบรรยายใน คำฟ้องถึงมูลหนี้เดิมซึ่งระบุไปแล้ว เพราะจำเลยทำสัญญากู้ยืมผูกพันตนชำระหนี้ แทนจำอากาศตรีสมศักดิ์ และการที่โจทก์นำสืบถึงมูลหนี้ก่อนที่จำเลยจะทำสัญญากู้

ฉบับพิพาทไว้ให้แก่โจทก์ก็หาเป็นการแตกต่างจากคำฟ้องไม่ ทั้งการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังว่าเป็นเรื่องแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ก็มีใช้เป็นเรื่องนอกสำนวนดังที่จำเลยฎีกาส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องกู้ยืม ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ (จำเลย) จึงจะฟ้องร้องบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 แต่โจทก์มิได้เสียค่าอ้างเอกสาร ศาลจึงรับฟังเอกสารที่โจทก์อ้างไม่ได้ เท่ากับโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม จึงฟ้องบังคับคดีไม่ได้นั้น เห็นว่า ในการฟ้องคดีนี้โจทก์ได้แนบสำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมซึ่งมีลายมือชื่อจำเลยลงชื่อเป็นผู้กู้มาทำยฟ้องทั้งตามคำให้การของจำเลยและทางนำสืบ จำเลยก็ยอมรับว่าได้ทำหนังสือสัญญากู้ฉบับพิพาทไว้ให้โจทก์จริง ฉะนั้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องหยิบยกเอกสารที่โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างขึ้นวินิจฉัย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยอยู่แล้วว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้ตามฟ้องและโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พिरวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมฟ้อง แต่ข้อเท็จจริงได้
ความว่า จำเลยมิได้กู้เงินโจทก์เป็นแต่เพียงจำเลยรู้เห็นด้วยกับการที่สามีของจำเลย
ไปกู้เงินโจทก์ เมื่อสามีของตนถึงแก่กรรมจำเลยจึงทำสัญญากู้ยืมแบบพิพาทให้โจทก์
เพื่อรับสภาพความผิดไว้แทน กรณีจึงเป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องกับที่
ได้ความตามทางพิจารณาไม่เหมือนกัน ถ้ากรณีเป็นคดีอาญา ความแตกต่างเช่นนี้จะ
ต้องพิจารณาไปตามหลักข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง (variance) ตามมาตรา 192 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนในทางแพ่งกฎหมายมีเจตนารมณ์และ
หลักเกณฑ์ที่ผิดแผกไปจากคดีอาญากระบวนการพิจารณาที่ได้ความตามข้อเท็จจริงต่าง
ไปจากคำฟ้อง จึงมิใช่เรื่องข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง แต่เป็นเรื่องที่จะพิจารณาว่า ข้อ
เท็จจริงเช่นนั้นจะเป็นการฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องนอกฟ้องหรือเกิน
คำขอศาลก็จะพิจารณาพิพากษาให้ไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142 อย่างไรก็ตามในทางแพ่ง การจะพิจารณาว่า คำฟ้องและทาง
พิจารณาที่ปรากฏความแตกต่างกันจะมีผลต้องห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งเพราะ
เป็นข้อเท็จจริงเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องหรือไม่จะต้องดูข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายเป็นเรื่อง ๆ ไป 2. เกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมนั้น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 653 ได้วางบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษต่างไปจากการยืมทรัพย์สินทั่ว
ๆ ไป ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 640 เรียกว่ายืมใช้คงรูป หรือ
มาตรา 650 เรียกว่า ยืมใช้สิ้นเปลือง เพราะในกรณีนี้กฎหมายเรียกว่า การกู้ยืมเงิน
แม้ว่าการกู้ยืมเงินตามมาตรา 653 จะเรียกว่าเป็นการกู้ยืมเงินก็ตาม แต่ก็หาได้มี
ความหมายแคบจำกัดแต่เพียงการกู้ยืมเงินกันอย่างแท้จริงแต่ประการเดียวไม่ ยัง
อาจมีความหมายรวมเลยไปถึงการยืมทรัพย์สินอื่นไป แต่คู่สัญญาตีราคาทรัพย์สินไว้
แล้วให้ใช้คืนเป็นเงินโดยทำสัญญากู้ยืมกันไว้ ก็ยังถือว่าสัญญากู้ยืมนั้นสมบูรณ์บังคับ
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 นี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2520/2515) นอกจากนี้ สัญญาภู่นั้นอาจเนื่องมาจากมูลหนี้อื่นแต่คู่สัญญาแปลงหนี้

เดิมให้มาเป็นสัญญากู้ก็ได้ ดังปรากฏตามแนวคำพิพากษาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 249-50/2476 เป็นหุ้นส่วนซื้อโรงน้ำแข็งและยอมให้ผู้ให้กู้จ่ายเงินนั้นเข้าในหุ้นส่วนตามที่ตกลงกันไว้ดังนี้เท่ากับจำเลยได้รับเงินไปตามสัญญาแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 411/2476 แชร์เปียหอย ผู้ที่ประมูลได้ในการเล่นแชร์ ทำสัญญากู้เงินที่ประมูลได้ไปให้ไว้ ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามจำนวนในสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2477 ลูกหนี้เอาหนี้ที่ค้างชำระค่าซื้อสิ่งของเข้ามาเปลี่ยนเป็นสัญญากู้เงิน สัญญากู้เงินนั้นใช้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2480 ทำสัญญาจะซื้อที่ดินกัน ผู้ขายเรียกเงินมัดจำ ผู้ซื้อไม่มีเงินให้จึงทำหนังสือสัญญาเงินบุตรผู้ขายไว้ฉบับหนึ่ง แล้วผู้ขายทำใบรับเงินค่ามัดจำให้ผู้ซื้อไปดังนี้ ถือว่าได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่กู้ยืมกันแล้ว สัญญากู้สมบูรณ์ตามกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1039/2493 ซื้อเชือครั้งของเขาไป ภายหลังตกลงทำเป็นสัญญาว่ากู้เงินเขาไปเป็นจำนวนเงินเท่าราคาครั้งที่ซื้อเชือไป และมีการกำหนดต้องเสียดอกเบี้ยด้วย ดังนี้ เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เพราะคู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ต่อกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1379/2493 ขอยืมข้าวเขาแล้วตกลงกับเจ้าหนี้ว่า ให้ผู้ยืมใช้เป็นเงินจำนวนหนึ่งแล้ว ทำสัญญากู้ยืมขึ้นไว้ 1 ฉบับระบุจำนวนเงินที่ตกลงกันนั้นไว้ ดังนี้ เจ้าหนี้อยอมฟ้องร้องให้บังคับตามสัญญากู้นั้นได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2495 บิดามีความประสงค์จะโอนปิ่นให้บุตร แต่บุตรเป็นคนต่างด้าว ทางจำเลยไม่ยอมโอนปิ่นให้ บิดาจึงโอนปิ่นให้บุตรชายซึ่งเป็นคนไทย แล้วให้บุตรชายทำสัญญากู้เงินบุตร 2,000 บาท เป็นราคาปิ่นที่บุตรควรจะได้ แล้วบิดาได้โอนปิ่นให้บุตรชายเด็ดขาด ใบอนุญาตก็เป็นชื่อบุตรชาย ดังนี้ บุตรชายต้องรับผิดชอบใช้เงิน 2,000 บาทให้แก่บุตร ฉะนั้น บุตรจึงมีอำนาจฟ้องเรียกเงินจำนวนนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาจากบุตรชายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 788/2498 รับเงินล่วงหน้าไปในสัญญาจ้างเมื่อเสร็จสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีเงินล่วงหน้าจะคืนให้ จึงทำเป็นสัญญาให้ไว้ ผู้จ้างฟ้องเรียกเงินตามสัญญาและนำสืบมูลหนี้เดิมได้โดยไม่ต้องบรรยายฟ้องไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1466/2498 ค้างชำระราคาซื้อที่ดิน จึงทำเป็นหนังสือกู้ให้ไว้แทน เป็นการแปลงหนี้ใหม่บังคับให้ใช้เงินตามหนังสือกู้ได้ จะเถียงว่าไม่มีการรับเงินตามสัญญากู้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1175/2508 โจทก์มอบเงินจำนวนหนึ่งให้จำเลยนำไปฝากธนาคาร จำเลยกลับเอาไปใช้เสียหมด จำเลยจึงทำสัญญากู้เงินให้โจทก์ สัญญากู้จึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้เพราะมีมูลหนี้ต่อกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 636/2517 โจทก์จำเลยและผู้อื่นตกลงเล่นแชร์กัน โจทก์เป็นนายวงมีสิทธิได้เงินจากลูกวงคนอื่นก่อนโดยไม่ต้องประมูลและไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ต้องเป็นผู้รวบรวมเงินจากลูกวงเอาไปให้กับผู้ที่ประมูลได้ และผู้ที่ประมูลได้ต้องทำสัญญาให้แก่ลูกวงคนอื่นเป็นการประกันชำระหนี้ โดยมอบให้โจทก์ไว้เพื่อเรียกเก็บเงินในภายหลัง เมื่อปรากฏว่าจำเลยประมูลแชร์ได้รับเงินไปแล้ว และได้ทำสัญญากู้มอบให้โจทก์ไว้ แต่ครั้งผู้อื่นประมูลได้จำเลยไม่ชำระเงิน โจทก์ต้องชำระแทนไป โจทก์ก็มาฟ้องเรียกให้จำเลยได้ใช้เงินและนำสืบว่ามูลหนี้ตามสัญญากู้เกิดจากการเล่นแชร์มิใช่การยืมเงินได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2518 บิดาชายตกลงให้สินสอดแก่มารดาหญิง แต่ไม่มีเงินจึงทำสัญญากู้ให้หญิงไว้ บิดาชายต้องผูกพันตามสัญญากู้อันมีมูลหนี้และได้แปลงหนี้ใหม่ ต่อมาหญิงขายละเลยไม่จดทะเบียนสมรส ชายเรียกสินสอดคืนไม่ได้ (หมายเหตุ : เป็นการวินิจฉัยตามหลักกฎหมายเก่า ปัจจุบันมาตรา 1437 วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้ชายเรียกสินสอดคืนได้ถ้าไม่มีการสมรส) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1557/2524 ทำสัญญากู้เป็นประกันว่า ถ้าบุตรโจทก์ไม่ได้ไปทำงานยังต่างประเทศตามที่จำเลยชักนำ จำเลยจะคืนเงินที่โจทก์เสียไปแก่โจทก์ เมื่อบุตรโจทก์ไม่ได้ทำงานตามสัญญา จำเลยต้องคืนเงินแก่โจทก์ เป็นเรื่องมีมูลหนี้ต่อกันตามสัญญากู้ ไม่จำต้องรับเงินไปตามสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2056/2525 การนำเช็คไปแลกเงินสดและทำสัญญากู้ไว้โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าเช็คขึ้นเงินไม่ได้จะต้องชำระเงินกู้ตามสัญญา หรือการกู้เงินโดยทำหนังสือสัญญากู้เป็นหลักฐานและมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้กู้นำไปขึ้นเงินเมื่อหนี้ถึงกำหนด หามี

ผลต่างกันไป การที่โจทก์ฟ้องจำเลยตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาว่า ถ้าโจทก์นำเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้จำเลยทั้งสองจะต้องชำระหนี้ตามสัญญาภู่นั้น หาใช่การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ ตัวอย่างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการกู้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 หมายความว่ารวมเลยไปถึงการยืมทรัพย์สินแล้วตีราคาเป็นเงิน หรือการแปลงหนี้เดิมให้เป็นหนี้เงินกู้ยืม แต่ข้อสำคัญก็คือหนี้เดิมนั้นจะต้องมีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีมูลหนี้เดิมหรือมีแต่มูลหนี้ที่บังคับไม่ได้ตามกฎหมายแล้ว โดยผลของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 349 คู่สัญญาก็จะทำการแปลงหนี้ไม่ได้ ดังปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1852/2506 จำเลยขอหมั้นน้องสาวโจทก์เพื่อแต่งงานกับบุตรจำเลย แต่จำเลยไม่มีเงินจึงทำสัญญากู้ให้โจทก์ยืมเงินไว้ และโจทก์จำเลยตกลงกันว่า ถ้าจำเลยปลูกเรือนหอโจทก์จะลดเงินกู้ให้บ้างตามราคาของเรือนหอ ต่อมาจำเลยไม่ปลูกเรือนหอและบุตรจำเลยไม่ยอมแต่งงานกับน้องสาวโจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินตามสัญญา สัญญาภู่ดังกล่าวนี้เป็นเพียงสัญญาจะให้ทรัพย์สินเป็นของหมั้นกันในวันข้างหน้ายังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กันอย่างแท้จริง เจตนาแท้จริงของคู่สัญญาภู่มิได้มุ่งต่อการให้สัญญาภู่ตกเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งในสภาพของหมั้น และไม่มีความประสงค์ให้ตกเป็นสิทธิแก่หญิงเมื่อสมรสแล้ว ในกรณีเช่นนี้ถือไม่ได้ว่ามีการให้ของหมั้นกันตามกฎหมาย โจทก์จะฟ้องเรียกเงินตามสัญญาภู่ในฐานะเป็นของหมั้นมิได้ทั้งสัญญาภู่รายนี้ก็ไม่มีมูลหนี้เดิมอันจะมีผลทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาได้ด้วย 3. แม้การกู้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653จะมีความหมายเลยไปถึงการแปลงหนี้ไม่ หรือการยืมทรัพย์สินไว้แล้วตีราคาเป็นเงินไว้ก็ตามในการบรรยายฟ้องโจทก์จะบรรยายฟ้องไว้แต่เพียงว่า เป็นการกู้ยืมโดยมีสัญญาภู่ไว้เป็นหลักฐานโดยมิได้กล่าวบรรยายถึงมูลหนี้เดิม ซึ่งเป็นที่มาของมูลหนี้ตามสัญญาภู่ก็ได้ไม่ถือว่าเป็นคำฟ้องเคลือบคลุมที่จะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แต่อย่างใด (คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่ 720/2518) ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลหนี้เดิม หรือ การแปลงหนี้ถือว่าเป็นเพียงข้อเท็จจริงรายละเอียดที่จะไปนำเสนอในชั้นพิจารณา และมีผลทำให้การนำเสนอให้เห็นถึงมูลหนี้เดิมหรือการแปลงหนี้มาเป็นสัญญาคู่ตามคำฟ้อง นั้นเป็นการนำเสนอพยานที่เกี่ยวกับประเด็น และศาลรับฟังทางนำเสนอเช่นนั้นได้ ไม่ต้อง ห้ามตาม มาตรา 86 วรรคสอง และมาตรา 87(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง แต่อย่างใด ดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2482 การนำเสนอถึงมูล หนี้เดิมที่เป็นหนี้กัน ไม่ถือว่าเป็นการสืบต่างกับฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2506 การที่โจทก์นำเสนอถึงความเป็นมาของจำนวนเงินคู่ตามที่ปรากฏในสัญญา แม้จะมีได้บรรยายไว้ในฟ้องก็นำสืบได้ หากใช่เป็นการนำเสนอนอกประเด็นไม่ คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1793/2513 ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ไปจาก โจทก์แล้วโจทก์นำสืบว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าซื้อเชื้อเพลิงของบ้าง ยืมเงินก่อนวันทำสัญญา กู้บ้าง ยืมในวันทำสัญญากู้บ้าง แล้วรวมทำสัญญากู้เงินจำนวนตามฟ้อง ดังนี้ เป็นการ นำสืบถึงความเป็นมาแห่งหนี้ตามสัญญา ไม่เป็นการสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร สัญญา และไม่เป็น การสืบนอกฟ้องนอกประเด็น 4. ข้อพิจารณาประการต่อมาก็คือ ปัญหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ว่า การที่โจทก์ฟ้อง ว่าจำเลยกู้ยืมเงินแต่ทางพิจารณาปรากฏเป็นเรื่องอื่น เช่นการยืมทรัพย์สิน หรือการ แปลงหนี้ใหม่ เช่นนี้ จะถือว่าเป็นเรื่องเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอัน จะต้องห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาหรือ ไม่ หากพิจารณาตามสภาพคำฟ้องของโจทก์ที่มักจะบรรยายฟ้องไว้ว่าจำเลยกู้ยืมเงิน ไปจากโจทก์จำนวน...บาท ปรากฏตามสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง จะเห็นได้ว่าโจทก์ ฟ้องบังคับคดีเพื่อขอให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์โดยอ้างนิติสัมพันธ์ตามสัญญานั้น เป็นสำคัญ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าจะมิใช่การกู้ยืมเงินกันจริง ๆ แต่เป็นการแปลง หนี้เดิม หรือเป็นเรื่องอื่นก็ตาม จะต้องเป็นกรณีที่จะต้องมีมูลหนี้ผูกพันระหว่างคู่ สัญญา และความผูกพันแห่งหนี้นั้นมีบ่อเกิดมาจากสัญญาที่โจทก์อ้างไว้ในคำฟ้อง

เมื่อใดก็ตามที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามูลหนี้ของคู่สัญญาเนื่องมาจากเหตุอื่นมิใช่จากสัญญาแล้วเมื่อนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ศาลจะพิพากษาเกินคำขอมิได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 520/2503 ฟ้องของโจทก์บรรยายว่า จำเลยได้กู้เงินจากโจทก์ไป และได้ทำหนังสือกู้ไว้ตั้งสำเนาทำยฟ้อง แม้ทางพิจารณา ได้ความว่าการกู้รายนี้มีมูลกรณีเกิดจากการเล่นแชร์จำเลยก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญา กู้และกรณีเช่นนี้เป็นแต่เพียงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงว่า มูลกรณีแห่งการกู้ยืมเงิน รายนี้เป็นมาอย่างไรเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องได้ความแตกต่างผิดไปจากฟ้องจึงไม่เป็น เหตุที่จะยกฟ้องของโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2880/2517 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไป 3,300 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันขอให้จำเลยร่วมกัน ชำระหนี้ แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่า สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องมีมูลมาจากการเล่น แชร์ ซึ่งจำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระอยู่เพียง 600 บาทก็ตาม ก็เป็นเพียงรายละเอียด แห่งข้อเท็จจริงว่า มูลกรณีของการกู้ยืมนี้เป็นมาอย่างไรเท่านั้น มิใช่เรื่องได้ความ แตกต่างผิดไปจากฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3385/2526 โจทก์มอบเงินแก่จำเลย เพื่อจัดการให้โจทก์ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสุรา แล้วทำเป็นหนังสือสัญญากู้เงินจำนวน นั้นไว้อันเป็นนิติกรรมอำพราง เมื่อโจทก์มาฟ้องขอให้บังคับตามหนังสือสัญญากู้ซึ่ง ไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายข้อตกลงอย่างอื่นที่ว่า เมื่อจำเลยมิได้ทำการตาม สัญญาที่ถูกอำพรางไว้ให้แก่โจทก์จนสำเร็จ จำเลยจะต้องใช้เงินที่รับกันให้แก่โจทก์จึง เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ศาลฎีกาไม่อาจวินิจฉัยหรือบังคับให้ได้ 5. เกี่ยวกับ ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าโจทก์มิได้เสียค่าอ้างเอกสารศาลจึงรับฟังเอกสารที่โจทก์อ้างไม่ ได้ นั้น แม้ว่าการที่โจทก์ไม่อ้างเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในตาราง 2 ทำย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะทำให้รับฟังเอกสารนั้นไม่ได้ก็ตาม (นัยคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1162/2515, 1626/2516, 235-241/2517, 978-979/2525 และ 1486/2525) แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีได้ความว่าจำเลยรับว่าได้ทำหนังสือสัญญา

ฉบับพิพาทให้โจทก์ไว้จริง กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(1) ที่ว่าข้อเท็จจริงใดคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น ฉะนั้น ในกรณีเช่นนี้ สัญญาฉบับพิพาทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังในฐานะเป็นพยานหลักฐาน โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าอ้างเอกสารเป็นพยานแต่อย่างใด. นพพรโพธิรังสียากร.